



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

מושקוביץ אדוארד

התובע:

-נגד-

1. בן שיטריט חיה  
2. בן שיטריט דוד

הנתבעים:

פסק דין

לאחר עיון בתביעה וקבלת הבהרות מהתובע, מצאתי לסלק את התביעה על הסף.

1. במרכז ההליך בית משותף דו קומתי ברחוב הרב מימון 20 בנהריה, הידוע כגוש 18150 חלקה 44 (להלן – **הבית המשותף**). בבית המשותף ארבע דירות, שתי דירות בכול קומה.
2. התובע הוא הבעלים של תת חלקה 2 שבקומת הקרקע; הנתבעים הם הבעלים של תת חלקה 4 שבקומה הראשונה.
3. בכתב התביעה שלפניי מבקש התובע לחייב את הנתבעים בסעדים שלהלן: א. הוצאת היתר בנייה למדרגות הבנויות בשטח הרכוש המשותף או לחלופין להורות על הריסתן; ב. מתן זכות מעבר לדירת התובע דרך חצר הנתבעים; ג. פיצוי בסך 5,000 ₪ בגין נזק שנגרם לתובע במעשי הנתבעים.
4. בהחלטה מיום 22.12.2024 הורתי לתובע לנמק מהו מקור סמכותי העניינית לדון בסעד הכספי ובסעד המבוקש בעניין המדרגות. בתגובתו מיום 05.01.2025 טען התובע, המדרגות נבנו ללא הסכמה פוזיטיבית של יתר בעלי הדירות בבית המשותף (טענות אלו אינן מופיעות בכתב התביעה). אשר לסעד הכספי, התובע השאיר את העניין לשיקול דעתי, והבהיר כי הריסת המדרגות הן העיקר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

5. "מושכלות יסוד הם כי נושא או שאלה שהוכרעו בפסק דין סופי מקימים מחסום דיוני מלהמשיך וליזום התדיינות נוספות באותו נושא או שאלה" [בג"ץ 60936-01-25 אברהם חדד נ' משרד החינוך מדינת ישראל (נבו 03.02.2025)].

6. בין הצדדים התנהלו הליכים משפטיים רבים, תחילתם בשנות התשעים. רובם ככולם עסקו באותו נושא שבו עוסקת התביעה דנן – טענת התובע כי הוא זכאי לעשות שימוש בחצר הסמוכה לדירת הנתבעים. בעניין זה ניתן פסק דין בשנת 2008 אשר קבע כי לנתבעים זכות לשימוש ייחודי בחצר, מכוח חלוקת שימוש שנוהגת בבית המשותף (ראו להלן).

7. מאז שניתן פסק הדין, נקט התובע קרוב ל-20 הליכים, שבהם הוא חוזר על אותן טענות "בשינוי אדרת".

זכות הנתבעים לשימוש ייחודי בחצר הסמוכה לדירתם - פסק דין מיום 13.02.2008

8. בשנת 2007 הגישו הנתבעים תביעה לסילוק ידו של התובע משטחם. ההליך התקיים במסגרת תיק (המפקח על המקרקעין עכו) 77/07 בן שטרית נגד מוסקוביץ (להלן – תיק 77/07). בפסק הדין שניתן ביום 13.02.2008 חויב התובע להרוס שביל בטון ומדרגות שבנה בחצרם של הנתבעים, זאת לאחר שנקבע בפסק הדין פוזיטיבית, שקיימת חלוקת שימוש של השטחים המשותפים בין בעלי הדירות, שנוצרה עם השנים: "קיימת חלוקת שימוש ברכוש המשותף, הנוהגת, בבית נשוא התביעה, ובכל הבתים הבנויים כדוגמת הבית נשוא (ה)תביעה, באותה שכונה. חלוקת השימוש בחצר, באופן שכל דירה עושה שימוש בלעדי באחד מארבעת חלקי החצר, הינה כה ברורה וחדה, כך שהיא ניכרת לכל המביט בבית, מן הרחוב. בין חלקי החצר בנויות גדרות אבן, ועליהם גדרות עץ נוספות, המגביהות את הגדרות ומקנות פרטיות מוחלטת לכל בעל דירה, באותו חלק של החצר המצוי בשימוש. הנתבע רכש את דירתו, וכבר אז, לדבריו, היתה במקום גדר האבן התוחמת בין שטח החצר שבשימושו לבין זה שבשימושם של בעלי הדירה הצמודה לו, מצידו הדרומי של הבית...חלקה של החצר המצוי בשימושו הבלעדי של הנתבע, גדול בהרבה מזה המצוי בשימושם הבלעדי של התובעים" (סעיפים 9 ו-11 לפסק הדין בתיק 77/07).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. בתביעה שלפניי מבקש התובע צו עשה שמורה לנתבעים לאפשר לתובע מעבר מרחוב מימון לדירתו, מדלת שפתח בדירתו, מצדה הצפוני. בכתב התביעה טען התובע כי הנתבעים פועלים בניגוד לפסק הדין בתיק 77/07, וחוסמים את המעבר אל אותה דלת וממנה, על ידי חסימת המעבר ב"חפצים שונים" (סעיף 14 לתביעה דנן).
  10. טענה זו לחסימת דרכו של התובע לכניסה הצפונית לדירתו, כבר נדונה בתביעה אחרת שהגיש התובע נגד הנתבעים, בתיק (המפקח על המקרקעין חיפה) 817/2017 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (01.01.2019) (להלן – **תיק 817/17**). שם טען התובע שהנתבעים הניחו כורסאות, שולחן ומצללה מול דלת דירתו, וביקש להורות להם לפנות ציוד זה בטענה שהוא מונע ממנו מעבר לדירתו דרך אותה דלת (ראו: סעיף 4 לפסק הדין בתיק 817/17). בפסק הדין בתיק 817/17 נדונו טענותיו של התובע ונדחו, בין היתר על יסוד פסק הדין בתיק 77/07, שקבע זכות שימוש ייחודית של הנתבעים בחצר דירתם.
  11. יובהר כי התביעה בתיק 817/17 אינה התביעה הראשונה שהגיש התובע לאחר פסק הדין משנת 2008 בתיק 77/07; קדמה לה תביעה של התובע נגד הנתבעים, בהליך ת"א 25335-02-11 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (נבו 18.10.2015) (להלן – **תיק 25335-02-11**). בתביעה זו טען התובע כי הנתבעים חסמו פיזית את הגישה לדירתו וביקש לחייבם בתשלום פיצוי בסך 15,000 ₪ בגין דמי שימוש; כמו כן ביקש פיצוי בסך 15,000 ₪ בשל עוגמת נפש (סעיפים 5-6 לפסק הדין בתיק 25335-02-11) - סעד בעילה זו מבוקש גם בתביעה שלפניי. טענות התובע לחסימת המעבר לדירתו מצדה הצפונית - נדחו בהתבסס בין היתר על פסק הדין בתיק 77/07, שקבע כי לנתבעים זכות לשימוש ייחודי בחצר הסמוכה לדירתם.
  12. בתביעה נשוא הליך 25335-02-11, ביקש התובע להורות על הריסת המדרגות שמובילות לדירת הנתבעים, שנבנו בשנות ה-80, הואיל ונבנו ללא היתר (סעיף 3 לפסק הדין בתיק 25335-02-11) – אותו סעד שמבוקש בתביעה שלפניי. בפסק הדין שניתן בתיק 25335-02-11, נדחתה התביעה בעניין המדרגות (ראו: סעיפים 29-31 לפסק הדין בתיק 25335-02-11). בשולי הדברים אציין כי הסעד הכספי וכן הסעד לסילוק המדרגות חורגים מגדרי סמכותי העניינית, וממילא לא הייתי מוסמכת לדון בהם.
- לסיכום, יש לקבוע כי פסקי דין קודמים שניתנו בעניינם של הצדדים יוצרים מעשה בית דין ולפיכך דין התביעה שלפניי להידחות.**



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים

13. לפני סיום, ראיתי להוסיף את הדברים שלהלן. כפי שצינתי, מזה עשרות שנים מנהל התובע מלחמת התשה נגד הנתבעים, באמצעות נקיטה חוזרת ונשנית של הליכים משפטיים, כולם באותו עניין, ובאותן טענות. בשינוי כזה או אחר של הסעדים.

14. התובע צירף לתביעתו רשימה חלקית של הליכים שהתנהלו בין הצדדים, ומקצת מההחלטות שניתנו. חוץ מהליך 77/07, **התובע יזם את כל ההליכים. ההליכים כולם** עוסקים בטענות התובע נגד השימוש הייחודי של הנתבעים בחצר הסמוכה לדירתם, כפי שקבע פסק הדין בתיק 77/07. מצאתי לציין את אלו הגלויים לפניי:

- א. (המפקח על המקרקעין עכו) 77/07 **בן שטרית נ' מוסקוביץ** (13.02.2008) – כאמור התביעה התקבלה. הנתבע חויב בהוצאות התובעים בסך 2,500 ₪.
- ב. עש"א (מחוזי חיפה) 342/08 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (31.03.2009) – ערעור על פסק הדין שבסעיף הקודם - נדחה תוך חיוב התובע בהוצאות התובעים בסך 4,500 ₪.
- ג. ת"א 17017-07-10 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (03.02.2011) – תביעה כספית. נמחקה בהמלצת בית משפט. 10 ימים לאחר מכן פתח התובע את ההליך שבסעיף הבא.
- ד. ת"א 25335-02-11 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (נבו 18.10.2015) – התביעה נדחתה. התובע חויב בהוצאות התובעים בסך 10,000 ₪.
- ה. ע"א (מחוזי חיפה) 767-12-15 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (16.03.2016) – ערעור התובע על פסק הדין שבסעיף הקודם, נדחה תוך חיובו בהוצאות בסך 8,000 ₪.
- ו. רע"א 2946/16 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (נבו 08.06.2016) – בקשת רשות ערעור שהגיש התובע על פסק הדין בסעיף הקודם - נמחק בשל אי הפקדת ערבוך.
- ז. (המפקח על המקרקעין חיפה) 817/17 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (01.01.2019) – התביעה נדחתה תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעים בסך 6,000 ₪.
- ח. עש"א (מחוזי חיפה) 56178-02-19 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (16.07.2019) – ערעור התובע על פסק הדין שבסעיף הקודם - נדחה (אין לפניי פרטים מעבר לכך).
- ט. ה"פ 48370-12-20 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (24.10.2021) – בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט שהגיש התובע נגד הנתבעים, לאכיפת פסק הדין בתיק 25335-02-11 הגם שבפסק הדין לא ניתן צו או חיוב נגד הנתבעים, אלא נגד התובע. הבקשה נדחתה והתובע חויב בהוצאות בסך 5,000 ₪.
- י. ת"א 55655-11-21 **מוסקוביץ נ' בן שטרית** (07.03.22) – תביעה שנמחקה, בהעדר הפקדה להבטחת הוצאות הנתבעים. התובע חויב בהוצאות בסך 2,500 ₪.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהחלטה על הפקדת ערובה, שקדמה לפסק הדין נאמר כך: "עניינה של התביעה הינה שביל גישה אל דירת התובע. התובע מבקש להסתמך על קביעה של המפקח על המקרקעין, ממנה מבקש התובע להסיק, כי ניתנה לו זכות גישה בשביל המוביל לדירתו. הנתבעים טענו, כי תביעה זו הינה ה-18 במספר, וזאת במסגרת סדרת תביעות שמגיש התובע מזה כ-20 שנים. כל התביעות שהוגשו נדחו או נמחקו..."

יא. עת"מ (מחוזי חיפה) 4111-06-22 מוסקוביץ' נ' עיריית נהרייה (06.10.22) – התביעה הוגשה (גם) נגד הנתבעים, בעניין המדרגות. בפסק הדין נפסק כך: "אכיפת חוק המקרקעין צריכה להיעשות ע"י וועדת התכנון והבנייה... הקמת מדרגות שנעשה לפני 30 שנה בשטח בלעדי של משיבים 2-3 ולפי תשריט שהגיש העותר כבר בשנת '91 וצורף כנספח, הוא ידע על קיום המדרגות ואפילו רשם לצידם, שאין להם היתר. מי שסבר בשנת '91 ולמצער ידע שהמדרגות נבנו ללא היתר לטענתו, לא יכול להמתין ל- 2/6/22 כדי להיזכר בטענה זו... בהתאם לנתונים שהוצגו, המדרגות נבנו באמצע שנות ה- '80 עוד לפני שהעותר רכש את דירתו ועובדה זו, משום מה הושמטה מכתב הטענות ויש בה להצביע על חוסר ניקיון כפיים".

יב. ברשימה שצירף התובע כנספח לתביעתו (עמוד 16) מופיעים עשרה הליכים נוספים, שפתח התובע נגד הנתבעים משנת 1992 ועד לשנת 2021, לגביהם אין לפניי מידע.

#### סיכום

15. מהטעמים שהובאו אני מורה על דחיית התביעה על הסף. מכוח סמכותי לפי תקנה 156 לתקנות, אני מחייבת את הנתבע בהוצאות בסך 2,500 ₪ לאוצר המדינה. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ז' שבט תשפ"ה, 05 פברואר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

ע"פ



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/81/2024

המפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מפקחת על רישום מקרקעין